黄平县“5·29”一般道路交通事故调查报告

黄平县人民政府5·29事故调查组

2023年8月29日

目　录

一、事故有关情况 2

（一）事故发生经过 2

（二）事故应急救援和善后处置情况 3

（三）事故有关企业、车辆和人员基本情况 4

（四）事故现场情况 6

（五）事故造成的人员伤亡和经济损失情况 6

二、事故原因和性质认定 7

（一）直接原因 7

（二）间接原因 8

（三）事故性质 9

三、事故有关单位监管情况 9

（一）贵州省凯里市交通运输局 9

（二）江西省高安市交通运输综合行政执法大队 10

四、对事故有关责任单位处理意见 11

（一）建议对事故责任人依法处理 11

（二）建议行政处罚单位 11

（三）建议对生产经营单位主要负责人行政处罚 12

（四）建议对行业监管部门处理情况 13

五、事故防范及整改措施建议 14

（一）严厉打击道路交通违法行为 14

（二）强化安全宣传，提升全民道路交通安全意识 15
（三）落实企业主体责任，强化安全管理 15

黄平县“5·29”一般道路交通事故调查报告

2023年5月29日，黄平县五甘线（五里牌-甘耙哨）122公里800米处（小地名：重安镇黄猴村路段）（重安镇往新州镇方向）发生一起车辆碰撞导致1人送医抢救无效死亡、3人受伤、2车不同程度受损的一般道路交通事故，涉事车辆分别来自贵州省凯里市、江西省高安市。

根据黔东南州安全生产委员会办公室印发《黄平县“5·29”一般事故查处督办函》（黔东南安办函〔2023〕14号）和《黄平县人民政府关于同意成立“5·29”一般事故调查组的批复》（黄府函〔2023〕72号）文件要求，成立了由县应急管理局、县纪委县监委、县交通运输局、县公安交警大队、县总工会等单位组成的黄平县“5·29”一般道路交通事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，依法对该起事故进行调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和事故调查“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查询问、调取资料、技术鉴定和综合分析，查明了事故的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质，查

清了责任单位、肇事车辆、驾驶人存在的问题和不足，提出了对事故有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施和整改建议。

经调查，事故调查组认定：黄平县“5·29”道路交通事故是一起道路运输的一般生产安全责任事故，事故类型为车辆伤害。

一、事故有关情况

（一）事故发生经过

5月29日19时50分，吴某良驾驶贵HD79081号小型新能源汽车在凯里市搭载乘客刘某亮、20时08分搭载乘客熊某祥、20时27分搭载乘客潘某萍，搭载三名乘客后，吴某良驾驶贵HD79081号小型新能源汽车从凯里往黄平方向行驶。

5月28日20时，吕某飞驾驶赣CAK307号重型自卸货车，从谷陇水泥厂拉水泥出发前往福泉，5月29日03时到达福泉，随后其驾车1小时左右到达贵定，在贵定休息至5月29日15时，16时许吕某飞驾驶赣CAK307号重型自卸货车拉一车水泥前往黄平，21时18分行驶至黄平县重安镇黄猴村路段时车辆发生故障停在道路上。

5月29日21时20分许，吴某良驾驶贵HD79081号小型新能源汽车行驶至五甘线（五里牌-甘耙哨）122公里800米处（小地名：黄平县重安镇黄猴村路段）时车辆碰撞驾驶人吕某飞停放在路边的赣CAK307号重型自卸货车尾部，造成贵

HD79081号小型新能源汽车乘车人熊某祥受伤送医院抢救无效死亡，驾驶人吴某良、乘车人潘某萍、刘某亮受伤及两车受损的道路交通事故。

（二）事故应急救援和善后处置情况

事故发生后，赣CAK307号重型自卸货车驾驶人吕某飞立即拨打120急救电话和110报警电话。接到报警后，当地交警、消防、重安镇人民政府、黄平县人民医院、黄平县中医医院等单位人员到现场开展救援处置，伤者熊某祥、吴某良、潘某萍就近送往黄平县人民医院救治，刘某亮送往黔东南州人民医院救治，其中伤者熊某祥送医途中经抢救无效死亡，其余3名伤者住院治疗。

5月30日凌晨，贵HD79081号小型新能源汽车（江西省江南出行运输有限服务公司黔东南分公司）负责人赶到黄平县公安交警大队，积极配合调查并垫付了两名伤者（潘某萍和刘某亮）的治疗费用。5月30日上午，黄平县公安交警大队出具垫付通知书让赣CAK307号重型自卸货车投保公司人民财产保险股份有限公司在交强险范围内垫付伤者潘某萍、刘某亮在医院的医疗费用。5月31日上午，黄平交警大队组织当事人吴某良、吕某飞及死者熊某祥家属对熊某祥的前期丧葬事宜进行调解。经调解达成一致协议，由人民财产保险股份有限公司垫付人民币150000元安葬熊某祥（因保险公司垫款流程需时较长，江西省江南出行运输服务有限公司黔东南分公司负责人主动表示先由其公司

支付150000元给死者家属，保险公司款项到后立即通过黄平县公安交警大队支付给其公司）。后续赔偿时，超出丧葬标准部分从死亡赔偿金总额中扣除。熊某祥家属收到上述款项后自行处理熊某祥的丧葬事宜，5月31日下午熊某祥家属到黄平县殡仪馆办理其丧葬事宜，2023年6月3日下葬。其余3名伤者经治愈后先后全部出院。

（三）事故有关企业、车辆和人员基本情况

1.贵 HD79081 号小型新能源汽车及驾驶人有关情况

贵 HD79081 号小型新能源汽车，品牌型号：荣威牌，检验有效期止：2023-08-30，使用性质：预约出租客运，机动车状态：正常。机动车登记证上所有人：贵州择利通汽车销售有限公司黔东南州分公司，登记住所：贵州省黔东南州凯里经济开发区金源西大道 2 号经纬国际汽车城 9 栋 1—2 层 117 号。车辆保险情况：车辆购置有交强险，机动车第三者责任险（限额 200 万元），机动车车上人员责任险（限额 500 万元），以上保险终止日期均为 2023 年 8 月 11 日。

贵HD79081号小型新能源汽车驾驶人吴某良（系江西省江南出行运输服务有限公司黔东南分公司驾驶人），男，持C1D驾驶证，在事故中受伤。

2.贵州择利通汽车销售服务有限公司黔东南州分公司，成立日期：2020 年 8 月 28 日；负责人：李某兰，地址：贵州省黔东南州凯里经济开发区金源西大道 2 号经纬国际汽车城 9 栋

1—2层117号，2022年09月29日公司负责人变更为：杨某平；地址：贵州省黔东南州凯里经济开发区金源西大道2号经纬国际汽车城9栋1—2层117号，凯里市市场监督管理局颁发有工商营业执照，经营范围：汽车销售，维修；新能源汽车销售；汽车租赁；充电桩服务；网约出租车客运服务，旅游客运服务，二手车销售，农产品销售，货物运输代理；货物装卸、搬运服务；物流信息咨询服务。

3.江西省江南出行运输服务有限公司黔东南分公司，成立日期：2020年3月16日；负责人：李某兰，地址：贵州省黔东南州凯里市环城东路797号2楼，2021年12月30日公司负责人变更为：杨某平；2022年9月13日公司地址变更为贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市风情园笙鼓路5号1单元；江西省江南出行运输服务有限公司黔东南分公司2020年4月10日取得凯里市交通运输局颁发的《网络预约出租汽车经营许可证》，有效期至2024年4月10日，许可经营范围：网络预约出租汽车客运。

4.赣CAK307重型自卸货车及驾驶人有关情况

赣CAK307号重型自卸货车，品牌型号：乘龙牌，检验有效期止：2024-06-31，使用性质：货运，机动车状态：正常。机动车登记证上所有人：高安市卓鹏汽运有限公司，登记住所：江西省宜春市高安市蓝坊镇单圩街2路87号，车辆保险情况：车辆购置有交强险，机动车第三者责任险（限额100万元）。

赣CAK307号重型自卸货车驾驶人吕某飞，男，持B2驾驶证，事故中无伤害。

5.高安市卓鹏汽运有限公司，成立日期：2017年6月21日，营业期限：长期；注册资本：壹佰万元整；法定代表人：丁某强；营业执照登记住所：江西省宜春市高安市蓝坊镇单圩街2路87号。高安市卓鹏汽运有限公司取得江西省高安市公路运输管理所颁发的道路运输经营许可证（赣交运管许可宜字360983291450号），有效期至2025年6月8日；经营范围：道路普通货物运输、货物专用运输（集装箱）、货物专用运输（冷藏保鲜设备），货物专用运输（灌式容器），道路运输经营许可证登记住址：江西省高安市蓝坊镇。

（四）事故现场情况

事故现场位于五甘线（五里牌-甘耙哨）122公里800米（小地名：黄平县重安镇黄猴村路段），该路段有路灯照明，未施划有道路中心黄色虚线的一般坡沥青道路，纵坡度为i=2%，道路为南北走向，东侧为居民户，西侧为凸地。

（五）事故造成的人员伤亡和经济损失情况

1.熊某祥，男，67岁，贵HD79081号小型新能源汽车乘车人，死亡。

2.吴某良，男，53岁，贵HD79081号小型新能源汽车驾驶人，持C1D型证驾驶证，受伤。

3.潘某萍，女，43岁，贵HD79081号小型新能源汽车乘车人，

受伤。

4.刘某亮，男，28岁，贵HD79081号小型新能源汽车乘车人，受伤。

5.事故造成的直接经济损失情况。经统计测算，本起道路交通事故造成的直接经济损失约为人民币99万元。其中，人身伤亡支出费用为人民币约86万元，财产损失费用约为人民币约13万元。

二、事故原因和性质认定

（一）直接原因

事故调查组采信2023年7月13日由黄平县公安局交通警察大队出具的《道路交通事故认定书》（第5226221202000041号）结论，结合调查情况，认定本起道路交通事故事件发生的直接原因为:

1.吴某良驾驶贵HD79081号小型新能源汽车在夜间行车过程中低头操作手机未注意观察前方道路情况、违章超速行驶（事故路段限速60km/h，时速64km/h），致使车辆碰撞前方道路上停放的赣CAK307号重型自卸货车，其违法违规行为是导致此次事故发生的主要原因。

2.吕某飞驾驶赣CAK307号重型自卸货车夜间发生故障时，在道路上未按规定停放、未按规定开启危险报警闪光灯、未在车后50米至100米处设置警告标志、未开启示廓灯和后位灯，其违法违规行为是造成此次事故发生的次要原因。

（二）间接原因

1.吕某飞道路交通安全意识和法治意识淡薄，驾驶车辆上路行驶违反相关法律法规。

2.吴某良道路交通安全意识和法治意识淡薄，驾驶车辆上路行驶违反相关法律法规，未尽到提醒乘客系好安全带义务和职责。

3.贵HD79081号小型新能源汽车乘车人熊某祥、潘某萍自我安全保护意识薄弱，乘车未系安全带。

4.江西省江南出行运输服务有限公司黔东南分公司，安全生产责任制落实不到位，未落实全员安全生产责任制；主体责任落实不到位，对本单位驾驶人安全教育、安全生产管理严重不到位，对驾驶人违规行为、违章驾驶等惩戒不到位；对驾驶人管理不到位，公司未按照制定的管理制度对驾驶人进行考核管理，对监控室落实24小时巡查管理不到位，对驾驶人的违章驾驶存在只提醒不处罚，导致公司驾驶人员安全意识淡薄；未结合本企业实际制定并实施生产安全事故应急救援预案，结合本行业实际开展应急演练不到位。

5.高安市卓鹏汽运有限公司安全生产责任落实不到位，对隶属于公司的驾驶人安全教育和安全管理不到位，企业主体责任落实不到位，没有建立安全风险防范工作机制，未编制道路交通事故应急救援预案，未建立风险分级管控制度；对驾驶人学习教育培训管理不到位，未采取有效措施对驾驶人学习情况

进行监督和考核。

6.贵州省凯里市交通运输局监督指导和执法力度不够，一是督促指导江西省江南出行运输服务有限公司黔东南分公司按照公司制定的规章制度对驾驶人进行管理有差距；二是常态化“打非治违”力度不够，存在以罚代管现象。

7.江西省高安市交通运输综合行政执法大队对辖区普货运输企业安全监督管理不到位，对全市4623家普货运输企业划分给乡镇10个交通执法中队实行网格化区域管理，但在督促各中队开展网格化区域管理过程中工作不力，中队在检查普货运输企业过程中未实现全覆盖（未对高安市卓鹏汽运有限公司）进行检查，致使高安市卓鹏汽运有限公司主要负责人安全意识淡薄，“重经济效益，轻安全管理”思想严重，车辆、驾驶人监督管理不到位。

（三）事故性质

经调查认定，黄平县“5·29”道路交通事故是一起道路运输的一般生产安全责任事故。

三、 事故有关单位监管情况

（一）贵州省凯里市交通运输局

根据《中华人民共和国安全生产法》及《贵州省交通运输行业安全生产监督管理办法》（试行）等法律规定，凯里市交通运输局年初结合实际制定了《凯里市交通运输局 2023 年度安全生产（含消费安全）监督检查计划》，将全市 24 家交通运输

企业纳入了执法计划并开展了监督检查，检查共发现问题隐患32条，已完成整改32条；同时还制定了《五一期间全市交通运输行业安全专项检查整治行动工作方案》并按照方案开展了专项整治工作。2023年以来，累计检查交通运输企业519家次，发现各类交通安全隐患107条，约谈企业195家次，停业整顿3家次；累计发放交通宣传资料8500余份，组织召开警示教育大会6次，受训企业190家271人次，但2021年以来，凯里市交通运输局累计对江西省江南出行运输服务有限公司黔东南分公司及公司驾驶人处罚70起，累计罚款共计9.45万元，对公司同样的违法行为未进一步采取更加严格的监管措施，致使驾驶人违法违规行为长期存在。

（二）江西省高安市交通运输综合行政执法大队

根据宜春市及高安市（县级市）对道路交通安全工作的安排和部署，高安市交通运输综合行政执法大队紧紧围绕“保安全、促发展”为主题，以网格化管理为抓手，以中高风险企业整改为导向。2023年以来，通过“双随机、一公开”安全生产监督检查企业45家次，出动132人次；对全市15家“两客一危”企业进行二次专项检查和一次综合督查，检查企业48家次，排查发现问题54个，整改合格率达100%；对全市4632家普货运输企业按乡镇划分给10个交通执法中队，实施安全生产网格化管理，各中队检查普货运输企业500余家，开展集中宣传3次，进运输企业宣传40余次，组织观看《生命重于泰山》及警示片22

场900余人次，举办1期运输企业负责人培训班80人，实际货运企业4632家，启动安全约谈170余家次，责令停业整改16次，仍存在对企业安全监管检查工作未实现全覆盖。

四、对事故有关责任单位处理建议

（一）建议对事故责任人依法处理（2人）

1.吴某良，作为客运车辆驾驶人，安全意识淡薄，置乘客的安全于不顾，驾驶过程中违规操作（低头看手机、不注意前方路况）、超速行驶（事故路段限速60Km/h，时速64Km/h），以致造成事故发生，在此次事故中负主要责任。建议由公安交警、交通运输部门依法处理。

2.吕某飞，安全意识淡薄，驾驶重型自卸货车上路行驶，夜间在道路上未按规定停放（停车位置非道路上设置的停车岛），并未按照规定开启危险报警闪光灯、未在车后规定距离设置警告标志、未开启车辆示廓灯和后位灯，以致造成事故发生，在此次事故中负次要责任。建议由公安交警、交通运输部门依法处理。

（二）建议行政处罚单位（2家）

1.江西省江南出行运输服务有限公司黔东南分公司，作为客运企业，主体责任落实不到位，对本单位驾驶人安全教育、安全生产管理严重不到位，对驾驶人违规行为、违章驾驶等惩戒不到位，以致发生驾驶人在运营过程中违规操作、违章驾驶，造成事故，在此次事故中负有责任。按照《中华人民共和国安

全生产法》第一百一十四条第一款“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，发生一般事故的，由应急管理部门处三十万元以上一百万元以下的罚款”规定，建议由黄平县应急管理局对江西省江南出行运输服务有限公司黔东南分公司立案处罚。

2.高安市卓鹏汽运有限公司。一是安全生产责任落实不到位。吕某飞在2022年6月获得该公司车辆后，成为该公司的驾驶人，但公司未与吕某飞签订《安全生产责任书》（事故发生后补签），未压实吕某飞的道路交通安全责任。二是对隶属于公司的驾驶人安全教育和安全管理不到位。未采取有效措施督促驾驶人参与道路交通安全知识学习，学习内容仅通过微信发送，无考核措施促使驾驶人真学，安全教育流于形式。在此次事故中负有责任。按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，发生一般事故的，由应急管理部门处三十万元以上一百万元以下的罚款”规定，建议由黄平县应急管理局对高安市卓鹏汽运有限公司立案处罚。

（三）建议对生产经营单位主要负责人行政处罚（2人）

1.江西省江南出行运输服务有限公司黔东南分公司负责人杨某平。作为企业主要负责人，杨某平在履行安全生产管理职责不到位。未牵头制定企业安全管理制度、教育培训计划，对员工安全教育、警示教育不到位；未落实全员安全生产责任制，

安全管理责任形同虚设；未结合本企业实际制定并实施生产安全事故应急救援预案，未结合本行业实际开展道路交通事故应急演练。按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；”的规定，建议由黄平县应急管理局对杨某平立案处罚。

2.高安市卓鹏汽运有限公司法定代表人丁某强。一是作为企业主要负责人，履行企业主体责任落实不到位，没有建立安全风险防范工作机制，未编制道路交通事故应急救援预案，未建立风险分级管控制度；二是对驾驶人学习教育培训管理不到位，未采取有效措施对驾驶人学习情况进行监督和考核。按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；”的规定，建议由黄平县应急管理局对丁某强立案处罚。

（四）建议对行业监管部门处理情况（2家）

1.凯里市交通运输局。一是督促指导企业落实主体责任不到位，在开展年度执法和安全生产日常监督巡查中未发现江西省江南出行运输服务有限公司黔东南分公司主要负责人未履行法定的安全监督管理职责，企业主要负责人未牵头制定本单位

的安全管理制度、教育培训计划，对员工安全教育、警示教育不到位；未落实全员安全生产责任制，安全管理责任形同虚设；未结合本企业实际制定并施生产安全事故应急救援预案，结合本行业实际开展应急演练；二是“打非治违”力度不够，存在以罚代管现象，2021年以来，凯里市交通运输局累计对江西省江南出行运输服务有限公司黔东南分公司及公司驾驶人处罚70起，累计罚款共计9.45万元，对公司同样的违法行为未进一步采取更加严格的监管措施，致使驾驶人违法违规行为长期存在。建议向凯里市人民政府作出检查。

2.江西省高安市交通运输综合行政执法大队。督促辖区各中队工作不力，辖区中队安全检查未实现全覆盖，对企业检查发现的问题未采取有效措施督促企业落实整改，致使企业安全意识淡薄，“重经济效益、轻管理思想”严重，从而存在车辆监督管理不到位现象普遍。建议向高安市交通运输局作出检查。

五、事故防范及整改措施建议

（一）严厉打击道路交通违法行为。交通运输部门加大对企业监督管理力度，强化企业对驾驶人考核奖惩制度措施能落地见效，属地政府和有关部门要结合辖区道路交通运输特点和事故规律，健全协作执法机制、形成打击合力、实现信息共享、形成查处闭环，科学研判辖区重点车辆的运行规律特点，交通运输、公安交警、高速路政、高速交警要严厉打击交通违法行为，提高违法行为的曝光率和震慑力，加大对重点路段、重点

车辆、重点人员的执法检查力度，依法严厉打击超速、超员、超载等交通违法行为，有效防范道路交通安全风险，切实规范和整治道路运输车辆通行秩序，确保道路交通安全专项整治行动取得实效。

（二）强化安全宣传，提升全民道路交通安全意识。各地各有关部门要进一步强化道路交通安全宣传教育，突出宣传重点，创新宣传方式，拓宽交通安全宣传的广度和深度，不断提高宣传教育的针对性和时效性，形成全社会积极参与交通安全宣传教育的氛围，进一步提升全民交通安全意识，增强广大交通参与者维护交通安全的自觉，让广大群众主动拒绝乘坐非法营运、非法改装、超载、超员等存在安全隐患的车辆出行，有效防范交通安全违法违规行为发生。

（三）落实企业主体责任，强化安全管理。各地各行业主管部门要进一步强化红线意识和底线思维，督促企业完善安全生产规章制度和操作规程，强化行业监管责任，严格落实企业全员安全生产责任制、制定并实施企业安全生产教育培训和培训计划，严格按照考核制度进行考核，建立并落实安全生产风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防工作机制，增强全员安全生产意识，强化对驾驶人和车辆的规范管理，企业提高安全生产经费投入，提升科技监管设施设备和水平，切实解决驾驶人考察低头看手机这一重大安全隐患，提升道路运输企业安全生产管理水平。